من المجموع للجزء الاول رعاية للمعيارية (وهو) اى صوم رمضان (فرض) عين (اداء وقضاء على من اجتمع فيه اربعة اشياء) هى شروط لافتراضه والخطاب به وتسمى شروط وجوب احدها (الاسلام) لانه شرط للخطاب بفروع الشريعة (و) ثانيها (العقل) اذ لا خطاب بدونه (و) ثالثها (البلوغ) اذ لا تكليف الا به (و) رابعها (العلم بالوجوب) وهو شرط (لمن اسلم بدار الحرب) وانما يحصل له العلم الموجب باخبار رجلين عدلين او رجل وامرأتين مستورين أو واحد عدل وعندهما لا تشترط العدالة ولا البلوغ والحرية وقوله (او الكون) شرط لمن نشأ (بدار الاسلام) فانه لا عذر له بالجهل (ويشترط لوجوب ادائه) الذى هو عبارة عن تفريغ الذمة فى وقته (الصحة من مرض) لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا الآية (و) الصحة اى الخلو عن (حيض ونفاس) لما قدمناه (والاقامة) لما تلوناه (ويشترط لصحة ادائه) اى فعله ليكون اعم من الاداء والقضاء (ثلاثة) شرائط (النية) فى وقتها لكل يوم (والخلو عما ينافيه) اى ينافى صحة فعله (من حيض ونفاس) لمنافاتهما (و) الخلو (عما يفسده) بطروه عليه (ولا يشترط) لصحته (الخلو عن الجنابة) لقدرته على الازالة وضرورة حصولها البلا

وانما اعتمد قول فخر الاسلام فليتأمل (قوله من المجموع) اى مجموع الشهر (قوله للجزء الاول) حيث قلنا انه يجوز نية أداء الفرض من الليلة الاولى مع عدم جواز النية قبل سبب الوجوب كما اذا نوى صوم الغد قبل غروب الشمس كذا فى الشرح والاولى التعبير بالى بدل اللام (قوله رعاية للمعيارية) اى نظرا الى كونه معيارا لا يحتمل غيره فزمانه كالشئ الواحد فشاهد أوله كشاهد تمامه وكأن الفعل شاغل له من أوله الى آخره قال فى الشرح وائلا يلزم تقديم الشئ على سببه أى لو جعلنا السبب المجموع والواجب الصوم قبل تحقق المجموع لزم تقديم الصوم على سببه * (تنبيه) * لم يستوف المصنف بقية أسباب الصوم وقد ذكرها فى الشرح فقال وفى المنذور النذر وفى صوم الكفارات الحنث فى اليمين والجناية فى القتل والاحرام والافطار والعزم على الوطء فى الظهار والشروع فى النفل وسبب القضاء سبب وجوب الاداء واذا نذر صوم يوم الخميس أو رجب فصام الاثنين او ربيعا الاول صح عن نذره لوجود سببه وانما تعيين اليوم والشهر لان صحة النذر ولزومه بما به يكون المنذور عبادة والمحقق لذلك الصوم لا خصوص الزمن ولا باعتباره كذا فى الفتح ولعل هذا فيما اذا لم يكن النذر معلقا على شرط يراد كونه كأن شفى الله مريضى لأصومن شهر كذا فانهم نصوا على تعيين الزمن فى مثله (قوله لانه شرط للخطاب بفروع الشريعة) هذا أحد أقوال ثلاثة والاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى لم نك من المصلين الآية فيعذبون على تركها عذابا زائدا على عذاب الكفر (قوله وانما يحصل له العلم الموجب) اى للخطاب (قوله مستورين) الظاهر أنه بصيغة الجمع وغلب جانب الرجل فذكر (قوله أو واحد عدل) قال فى البناية العدل من لم يطعن عليه فى بطن ولا فرج ومنه الكذب لخروجه من البطن اه در من الشهادة وذكر فى مسائل شتى من القضاء أنه يشترط فى اخبار المسلم الذى لم يهاجر بالشرائع أحد شطرى الشهادة أى اما العدد واما العدالة من غير ذكر خلاف وظاهر كلام المؤلف أن الامام يشترط البلوغ والحرية فى المخبر ويحرر (قوله وعندهما لا تشترط العدالة) اى فى المخبر أى ولو واحدا وأفاد أنه لا بد من العلم اتفاقا فاذا لم يعلم على اختلاف القولين ثم علم بافتراض الصوم ليس عليه قضاء ما مضى اذ لا تكليف بدون العلم ثمة للعذر كذا فى الشرح (قوله أو الكون) اى الحلول وهو عطف على العلم أفاده فى الشرح (قوله شرط لمن نشأ) الاولى أن يؤخره عن قوله بدار الاسلام ويقول وهو شرط لمن نشأ بها (قوله عن تفريغ الذمة) اى ذمة المكلف عن الواجب فى وقته المعين له (قوله الآية) تمامها أو على سفر فعدة من أيام أخر (قوله اى الخلو) انما أوله بذلك لان دم الحيض والنفاس دم صحة لا مرض (قوله لما قدمناه) اى من أنهما ليسا أهلا للصوم (قوله لما تلوناه) اى بقوله الآية وقد ذكرنا تمامها والاولى للشرح ذكرها ليتم له المرام (قوله فى وقتها) الوقت بالنسبة لاداء رمضان بعد الغروب الى قبيل الضحوة ففى أى جزء منه وجدت صح وبالنسبة لقضائه الليل كله ولا تجزى النية بعد طلوع الفجر (قوله اى ينافى صحة فعله) الاظهر حذف صحة (قوله من حيض ونفاس) فالخلو عنهما من شروط الوجوب اى وجوب الاداء وشروط الصحة (قوله لمنافاتهما) الاولى زيادة اياه (قوله بطروه عليه) متعلق بيفسده (قوله لقدرته على الازالة) اى بخلاف الحيض والنفاس (قوله وضرورة حصولها) اى ولضرورة حصولها